

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

ชุติกานต์ ช่วยแท่น
สาขาวิชานิติศาสตร์

เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ได้แก่

- 3 . สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น

มาตรา 38 ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตาม มาตรา 36 และมาตรา 37 หรือจะ โอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นก็ได้

มาตรา 39 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 38 นั้น

(1) ผู้ทรงสิทธิบัตรจะกำหนดเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะ ที่เป็น การจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมไม่ได้

เงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ ชอบธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ได้แก่

- 3 . สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น

(2) ผู้ทรงสิทธิบัตรจะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา 35 ไม่ได้

การกำหนดเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนที่ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งมาตรานี้ เป็นโมฆะ

3 . สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น

3.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ไว้ในมาตรา 38 ประกอบมาตรา 39 โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ หรือให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าตอบแทนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 39

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน

กรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนตามมาตรา 38 ประกอบมาตรา 40

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน

มาตรา 40 ภายใต้บังคับมาตรา 42 ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น

- แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการ โอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจะต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 41

3.2 การโอนสิทธิบัตร

ตามมาตรา 37 ผู้ทรงสิทธิบัตรจะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ การโอนสิทธิบัตรจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 41

- การรับโอนสิทธิบัตรทางมรดก

จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42

มาตรา 42 การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3878/2559

โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ประคิษฐการประคิษฐัฐบรรทุกขะแบบอัด ซึ่งได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว แต่โจทก์ทั้งสองอ้างในคำฟ้องและนำสืบว่า โจทก์ที่ 2 ได้โอนสิทธิบัตรดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 1 แล้ว ซึ่งการโอนสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ปรากฏตามสิทธิบัตรดังกล่าวว่ามีรายการที่โจทก์ที่ 2 จดทะเบียนโอนสิทธิบัตรดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 แล้ว ทั้งไม่ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์ทั้งสองว่าโจทก์ที่ 2 โอนสิทธิบัตรให้แก่โจทก์ที่ 1 เมื่อใด จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ที่ 2 โอนสิทธิบัตรการประคิษฐัฐบรรทุกขะแบบอัดดังกล่าวแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงยังคงเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประคิษฐัฐดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจฟ้องว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวของโจทก์ที่ 2 แต่โจทก์ที่ 1 ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว

ตาราง : เปรียบเทียบการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร การโอนสิทธิบัตร และอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

ประเภท	วิธีการ	หมายเหตุ
1. การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร	ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน+ ผู้รับโอน (ม.10 วรรค 3)	ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดโดย กฎกระทรวง
2. การโอนสิทธิบัตร	1.การโอนขายสิทธิบัตร จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 41)	
	2. การโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 42)	
3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร	จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 41)	

การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการฟ้อง สิทธิบัตร



การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรต้องใช้สิทธิของตนตามมาตรา 36 ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครอง การไม่ใช้สิทธิมีผลทำให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเชิงบังคับกับงานสิทธิบัตรได้ หรือสิทธิบัตรดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้

1. การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับ (Compulsory License)

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

- การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับทั่วไปตามมาตรา 46
- การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับในพฤติการณ์พิเศษ มาตรา 51-52

การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับทั่วไปตามมาตรา 46

มาตรา 46 เมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปีนับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคำขอให้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นคำขอมิพิดติการณั้แสดงว่าผู้ทรงสิทธิบัตร ไม่ใช้สิทธิโดยชอบคังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ
- (2) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควรหรือไม่พอสนองความ ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับทั่วไปตามมาตรา 46

มาตรา 46 กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิผู้ทรงสิทธิที่หากว่าพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกสิทธิบัตรหรือ 4 ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิบัตร ไม่ใช้สิทธิของตนในการผลิต ใช้ ขาย ผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควรและมีบุคคลอื่นจะยื่นคำขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นแทน ซึ่งบุคคลนั้นได้ใช้ความพยายามในการขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้

กรณีนี้บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวต่ออธิบดี เพื่อให้อธิบดีอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวแทนภายใต้เงื่อนไข มาตรา 47, 48 ทวิ

เช่น อิทธิพลเป็นผู้ทรงสิทธิในการประดิษฐ์คอมไฟโล่งซึ่งภายหลังจากที่อิทธิพลได้รับสิทธิบัตรแล้วก็ไม่ดำเนินการผลิตคอมไฟโล่งออกจำหน่ายเลย จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป 3 ปีหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตร

อำนาจเห็นว่าตนสามารถผลิตและจำหน่ายคอมไฟโล่งดังกล่าวได้ จึงเจรจาขออนุญาตใช้สิทธิบัตรจากอิทธิพล ซึ่งหากอิทธิพลอนุญาตและตกลงกันได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิบัตรจากอิทธิพลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 38 ประกอบมาตรา 41 อำนาจก็สามารถผลิตคอมไฟโล่งได้

แต่หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้อำนาจต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป ในการนี้ ไม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงเรื่องอนุญาตให้ใช้สิทธิกันเองหรือโดยยื่นคำร้องต่ออธิบดี อำนาจก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 48 ให้อิทธิพลด้วย

2. การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับในพหุติการณ์พิเศษ มาตรา 51-52 (The Grant of Non Voluntary in the Public Interest)

มาตรา 51 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดการขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่

- การใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณสุขปโลก
- การป้องกันประเทศ
- การสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอื่นอย่าง

รุนแรง

- หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

2. การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับในพหุติการณ์พิเศษ มาตรา 51-52 (The Grant of Non Voluntary in the Public Interest)

กรณีดังกล่าวรัฐมีอำนาจที่จะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประโยชน์ของประชาชนตามมาตรา 51 ได้แก่ ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ ใช้สิทธิตามมาตรา 36 ได้ โดยเสียค่าตอบแทนและแจ้งผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อทราบ โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทนตามความตกลงของผู้ทรงสิทธิ

ตัวอย่าง กรณีฉุกเฉินขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำเข้าโดยทันที แต่เจ้าของสิทธิบัตรไม่มีความต้องการที่จะนำเข้า หรือเจ้าของสิทธิบัตรไม่ยินยอมอนุญาตให้บุคคลอื่นนำเข้าในเวลาอันสมควร รัฐอาจตัดสินใจให้บริษัทอื่นนำเข้าได้

2. การขออนุญาตใช้งานสิทธิบัตรในเชิงบังคับในพหุติการณ์พิเศษ มาตรา 51-52 (The Grant of Non Voluntary in the Public Interest)

ส่วนมาตรา 52 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ได้เพื่อการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า



การเพิกถอนสิทธิบัตร

กรณีการเพิกถอนสิทธิบัตร

1. การเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ

- สิทธิบัตร มาตรา 54 สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้

- อนุสิทธิบัตร มาตรา 65นว อนุสิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้ถือว่าอนุสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได้

กรณีการเพิกถอนสิทธิบัตร

1. การเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ

- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรา 64 สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย

มาตรา 56 มาตรา 58 หรือมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้

สรุป 1. หากสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ใดออกโดยไม่ชอบ ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ และบุคคลใดจะกล่าวอ้างก็ได้

หรือ บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้

2. ผู้ขอเพิกถอนต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการออกสิทธิบัตร หรือผู้มีส่วนได้เสียที่จะใช้สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ต้องเป็นผู้เสื่อมเสียสิทธิในการแสวงหาประโยชน์อันเนื่องมาจากการที่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นโดยตรง

3. ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ แม้จะมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร ดังนั้น หากมีบุคคลอื่นผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนไว้ ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ข้อพิจารณา

1.บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ แต่ต้องพึงเข้าใจอีกว่า “การกล่าวอ้าง” หมายถึงการกล่าวอ้างในที่ต่างๆ ไป อันรวมทั้งยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลด้วย

และการที่จะฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์และให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้น บุคคลที่จะฟ้องร้องต้องเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการเท่านั้น ดังนั้น แม้โจทก์จะเป็น “บุคคลใด” ตามมาตรา 64 วรรคสอง ก็ไม่อาจฟ้องคดีได้ (ฎ.2670/2532)

2. บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้ ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิบัตรจึงมิใช่เรื่องของภาครัฐเท่านั้นที่จะมีสิทธิกระทำได้ เอกชนซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิฟ้องศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้

2. การเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้การประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์

ตามมาตรา 55 อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ภายหลังจากที่ได้มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 50 แล้วผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการผลิต หรือ ไม่ขาย หรือขายในราคาสูงเกินสมควรเป็นเวลาเกิน 2 ปี นับแต่วันออกสิทธิบัตร (มาตรา 55 (1))

(2) ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิโดยฝ่าฝืน คือ ไม่ทำตาม “แบบ” ที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามมาตรา 41 (มาตรา 55 (2))

- นำบทบัญญัตินี้ไปใช้บังคับกับอนุสิทธิบัตรด้วย ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 55

2. การเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้การประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์

หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของคณะกรรมการสิทธิบัตรก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง ถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการเป็นที่ยุติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 74

จำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ และ ว.จ.3 กับถุงห่อผลไม้ของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.3 มีลักษณะเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นถุง 2 ชั้น มีถุงห่อหุ้มชั้นนอกและถุงห่อหุ้มชั้นในถุงห่อหุ้มชั้นนอกมีการเคลือบสีดำอยู่ด้านในเพื่อกรองแสงไม่ให้แสงสว่างเข้าไปในถุงและถุงห่อหุ้มชั้นในเคลือบด้วยคาร์บอนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ถุงห่อหุ้มชั้นนอกและชั้นในมีปลายเปิดด้านบนสำหรับรองรับการสอดเข้าของผลไม้ที่ต้องการห่อ ด้านล่างของถุงห่อหุ้มชั้นนอกมีรูเจาะทะลุถึงด้านล่างของถุงห่อหุ้มชั้นใน และด้านล่างของถุงห่อหุ้มชั้นนอกจะเป็นช่องเว้าออกด้านข้างมีรูเจาะทะลุถึงด้านในของถุงห่อหุ้มชั้นในบริเวณก้นถุงมีรูระบายน้ำและระบายอากาศมีปีกที่มีลวดเหล็กอยู่ข้างในยื่นออกมาเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ปีกที่ลวดเหล็กอยู่คนละด้านกันซึ่งปีกที่ยื่นออกมาจะใช้ในการรัดกึ่งไม้หรือใช้มัดปากถุงไม่ให้ถุงห่อผลไม้หลุดออกจากผลไม้ถุงห่อผลไม้ตามวัตถุพยานหมาย ว.จ.2 และ ว.จ.3 มีลักษณะเหมือนกับถุงห่อผลไม้ตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.3 ของจำเลย และการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้วัตถุพยานหมาย ว.จ.2 และ ว.จ.3 เหมือนกับข้อเท็จจริงสำหรับการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 ของจำเลย แม้การประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ตามวัตถุพยานหมาย ว.จ.2 และ ว.จ.3 จะมีใช้การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันที่จำเลยขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 ก็ตาม

แต่ถุงห่อผลไม้ตามวัตถุพยาน ว.จ.2 และ ว.จ.3 เป็นการประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่แล้วนอกและในราชอาณาจักร ก่อนวันที่จำเลยขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 เมื่อการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้วัตถุพยานหมาย ว.ล.3 ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 เหมือนกับการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้วัตถุพยานหมาย ว.จ.2 และ ว.จ.3 การประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้วัตถุพยานหมาย ว.ล.3 จึงเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันมิใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 วรรคหนึ่ง การออกอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 ย่อมไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทวิ ต้องถือว่าอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 ไม่สมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตรา 65 นว วรรคหนึ่ง โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น ได้ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตรา 65 นว วรรคสอง แม้การประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ตามวัตถุพยานหมาย ว.จ.1 ที่ โจทก์นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเหมือนกับการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ในข้อถ้อยคำตามอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4343 ของจำเลยก็ตาม แต่เมื่ออนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้เลขที่ 4343 ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เป็นอนุสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ การประดิษฐ์ถุงห่อผลไม้ดังกล่าวจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 สัตต การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นการละเมิดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4343 ของจำเลยตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 35 ทวิ และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (1)

3. การเพิกถอนสิทธิบัตร กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

เช่นนี้กระทำได้โดยให้อธิบดีทำรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 43

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2585/2559 หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 43 บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตรและต้องชำระภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 นั้น และของทุก ๆ ปีต่อไป

เมื่อโจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 จึงเป็นวันที่ 1 เมษายน 2550 และต้องชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ไม่ใช่ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ดังที่โจทก์อุทธรณ์

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 62, 65 ประกอบมาตรา 43 และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนับระยะเวลาตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติเรื่องการนับระยะเวลาค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ชัดเจนแล้วข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์มิได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีปีที่ 9 ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 1 ทำรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรให้เพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ แล้วต่อมาคณะกรรมการสิทธิบัตรเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวจึงชอบด้วย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 62, 65 ประกอบมาตรา 43 แล้ว

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร

กฎหมายกำหนดอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรแต่ละประเภทไว้คือ

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี

มาตรา 35 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร...”

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี

มาตรา 62 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุสิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร...”

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 2 ประเภทนี้เมื่อหมดอายุการคุ้มครองแล้วไม่สามารถต่อได้อีก
ระยะเวลาในการคุ้มครองดังกล่าวเป็นสิทธิที่กฎหมายให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตาม
กฎหมายตลอดระยะเวลาที่กำหนด และอาจถือได้ว่าเป็นสิทธิผูกขาด ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิไม่ใช่
สิทธิในช่วงระยะเวลาที่บุคคลอื่นอาจอาจขออนุญาตใช้สิทธิหรือสิทธิบัตรอาจถูกเพิกถอนได้
ตามที่ได้อธิบายมาข้างต้น

(ต่อ) ดังนั้นเมื่อช่วงระยะเวลาดังกล่าวกฎหมายให้ผู้ทรงสิทธิหาประโยชน์จากผลงานของตนอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองลงก็ควรเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากผลงานได้ อันเป็นลักษณะการแข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรีต่อไป

3.อายุการคุ้มครองของอนุสิทธิบัตร

กำหนดอายุการคุ้มครองสั้นกว่าสิทธิบัตรทั้งสองประเภทข้างต้น คือ มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี แต่ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

มาตรา 65 วรรคสอง กำหนดว่า อนุสิทธิบัตรให้มีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร...”

วรรคสอง ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้สองคราวมีกำหนดคราวละสองปี โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น”

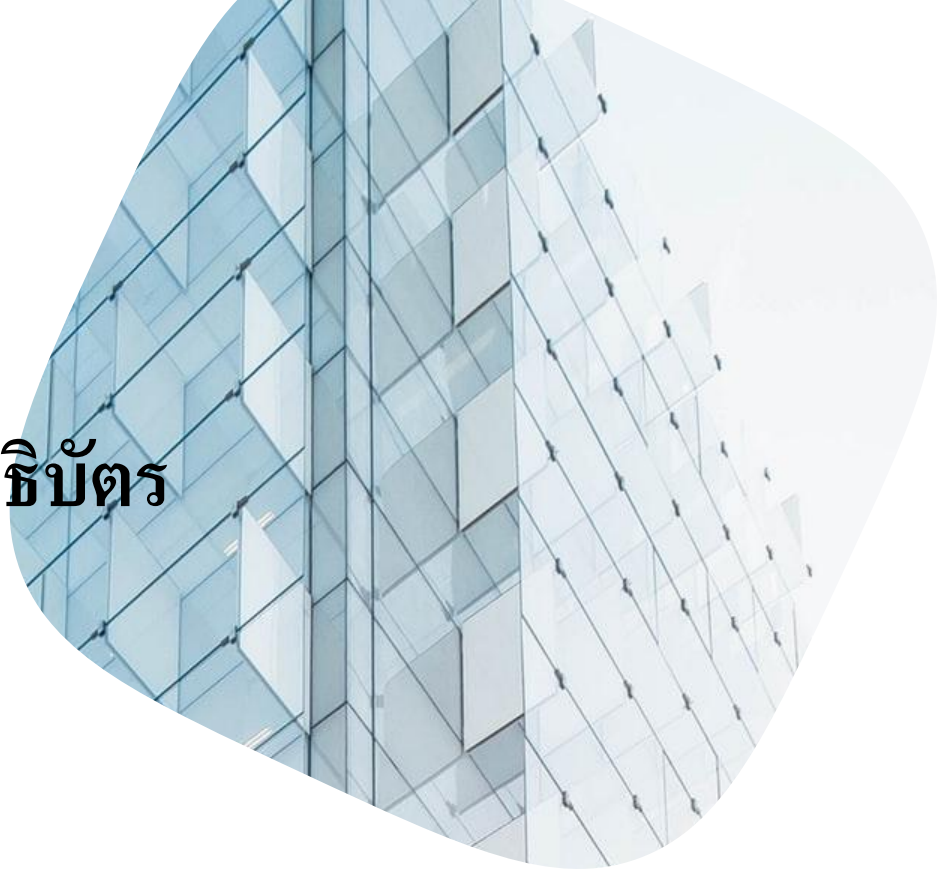
กฎหมายกำหนดให้ประโยชน์แก่ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในเรื่องระยะเวลา แต่ถือเป็นหน้าที่ของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่ต้องดำเนินการขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรของตนเองให้ทันภายใน

(ต่อ) 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดด้วย หากละเลยไม่ต่ออายุให้ทันภายในกำหนดอนุสิทธิบัตร จะหมดอายุและไม่สามารถต่ออายุได้อีก

-ในช่วงระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 43 ด้วย

การไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดมีผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 และหากไม่ชำระค่าธรรมเนียมอีกสิทธิบัตรก็จะถูกเพิกถอนได้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

การฟ้องผู้ละเมิดสิทธิบัตร



การฟ้องผู้ละเมิดสิทธิบัตร

1. กรณีฟ้องเป็นคดีแพ่ง (มาตรา 77)

- กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี อนุสิทธิบัตร ฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่ง
- หากผู้ทรงสิทธิพิสูจน์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิ
- ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

2. กรณีการขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (มาตรา 77 ทวิ)

- กรณีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า มีผู้กระทำหรือกำลังจะกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 63 หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 65ทศ ประกอบมาตรา 36

- (ต่อ) - ผู้ทรงสิทธิอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลนั้นๆระงับหรือละเว้นการกระทำความผิดดังกล่าวนี้ได้
- ทั้งนี้ การที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา 77

ตรี

3. การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิ (มาตรา 77 ตรี)

- กรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 63 หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 65ทศ ประกอบ มาตรา 36
- ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรด้วย
- ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ เช่น ค่าจ้างทนายความ

4. การริบสินค้านี้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ (มาตรา 77 จัตุรา)

- สินค้านี้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 63 หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 65ทศ ประกอบมาตรา 36 ให้ริบเสียให้สิ้น
- กรณีที่ศาลเห็นสมควร อาจมีคำสั่งให้ทำลาย หรือดำเนินการอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้านี้ดังกล่าวออกจำหน่ายอีกก็ได้